

Allgemeine Geschäftsbedingungen der SIRIUS GmbH für die Erbringung von Leistungen

Stand: 15.09.2026

(Bitte beachten Sie die abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferung, Lizenzerwerb und Service unter <https://www.sirius-gmbh.de/agb/allgemein>)

Die SIRIUS GmbH (SI) erbringt in Bezug auf die DocuWare Software

- Prozessanalyse-Support (Support-Leistungen)
- Konfigurations- und Implementierungsleistungen (K&I-Leistungen)
- Schulungen und Seminare (Schulungs-Leistungen)

(Support-, K&I-Leistungen und Schulungs-Leistungen jeweils einzeln oder insgesamt auch: Leistungen) für Unternehmen im Sinne von § 14 BGB (im Folgenden: Kunde) aufgrund der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB), soweit SI und der Kunde im Einzelfall aufgrund eines Angebots und dessen Annahme (im Folgenden: Einzelvertrag) nicht Abweichendes zumindest in Textform vereinbaren:

1. Abschluss von Einzelverträgen

a. Allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden gelten gegenüber SI nur, soweit SI ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Diese AGB gelten auch dann ausschließlich, wenn SI die Leistungen in Kenntnis entgegenstehender allgemeiner Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden vorbehaltlos ausführt.

b. Alle leistungsbezogenen Angebote von SI erfolgen freibleibend, es sei denn, SI kennzeichnet das Angebot ausdrücklich als verbindlich. SI ist berechtigt, Angebote des Kunden innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei SI anzunehmen.

c. Neben- und Zusatzabreden zu einem Einzelvertrag, Beschaffenheitsangaben über die Leistungen und Vereinbarungen, die jeweils vor, bei oder nach Abschluss eines Einzelvertrages abgegeben bzw. getroffen werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit zumindest der Textform sowie einer ausdrücklichen Bezugnahme auf den betreffenden Einzelvertrag.

d. Diese AGB gelten nicht nur für den ersten mit dem Kunden vereinbarten Einzelvertrag, sondern ausdrücklich auch für sämtliche weiteren Einzelverträge, insbesondere Folge- und Zusatzaufträge.

2. Gegenstand der Leistung

- a. SI erbringt für den Kunden die Leistungen nach Maßgabe des zugrundeliegenden Einzelvertrages und dieser AGB. Bei Widersprüchen haben die Bestimmungen des Einzelvertrages Vorrang.
- b. Die Leistungsbeschreibung gibt die von SI einzelvertraglich geschuldete Beschaffenheit der Leistung abschließend wieder. Änderungen der Leistungsbeschreibung erfolgen nur gemäß nachfolgender Ziff. 5 dieser AGB.
- c. Bietet SI dem Kunden in einem Angebot mehrere/unterschiedliche Leistungen (z.B. Überlassung von Software, Analyse-Support, Konfiguration, Implementierung etc.) sowie Preise an, welche den jeweiligen Leistungen zugeordnet werden können (Einzelpreise), liegt für jede dieser Leistungen ein rechtlich selbständiger individueller Einzelvertrag vor, es sei denn, dem Angebot von SI ist ausdrücklich zu entnehmen, dass SI einen einzigen Einzelvertrag über die Gesamtheit aller Leistungen anbieten will. Wird im Angebot von SI neben Einzelpreisen ein Gesamtpreis für mehrere Leistungen ausgewiesen, genügt dies allein nicht für die Annahme eines einzigen Einzelvertrages über die Gesamtheit aller Leistungen.
- d. SI räumt dem Kunden erst mit vollständiger Bezahlung der geschuldeten Vergütung das nicht ausschließliche, nicht übertragbare Recht ein, die Leistungen für den vertraglich vorausgesetzten Einsatzzweck in seinem Unternehmen zusammen mit der von SI überlassenen SI-Software zu nutzen, soweit nicht Abweichendes im Einzelvertrag vereinbart ist. Im Übrigen verbleiben alle Rechte an den Leistungsergebnissen bei SI.

3. Zusammenarbeit der Parteien

Der Kunde und SI benennen jeweils einen Projektleiter als Ansprechpartner, die mit der Durchführung des Einzelvertrages zusammenhängende Entscheidungen unverzüglich herbeizuführen haben und für notwendige Informationen zur Verfügung stehen. SI hat den vom Kunden benannten Ansprechpartner einzuschalten, soweit die Durchführung des Einzelvertrages dies erfordert. Die Entscheidungen der Projektleiter sind zumindest in Textform festzuhalten.

4. Leistungstermine und Verzug

- a. Im Einzelvertrag vereinbarte Fristen und Leistungstermine sind unverbindliche Ziel- und Richtwerte, es sei denn, sie werden im Einzelvertrag ausdrücklich und zumindest in Textform als fester Leistungstermin vereinbart.
- b. SI kommt bei festen Leistungsterminen ferner nur dann in Verzug, wenn die Leistung fällig ist, der Kunde SI erfolglos eine angemessene schriftliche Nachfrist gesetzt hat und die Verzögerung von SI verschuldet ist.
- c. Die Einhaltung von festen Leistungsterminen durch SI setzt die rechtzeitige Vornahme aller Pflichten und Mitwirkungshandlungen des Kunden sowie die Einhaltung der

vereinbarten Zahlungsbedingungen voraus. Werden diese Voraussetzungen vom Kunden (verschuldet wie unverschuldet) nicht rechtzeitig erfüllt, so verschieben sich die festen Leistungstermine der SI entsprechend. SI behält sich im Übrigen weitergehende gesetzliche Einreden und Einwendungen vor.

d. Ist die Nichteinhaltung der Fristen oder Leistungstermine auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, verschieben sich die Fristen oder Leistungstermine um die Dauer der vorgenannten Leistungshindernisse entsprechend.

e. Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist ein Anspruch des Kunden auf Schadenersatz wegen Leistungsverzuges ausgeschlossen, im Übrigen begrenzt auf die Höhe des vorhersehbaren Schadens, maximal jedoch auf 5 % des vom Leistungsverzug betroffenen Leistungswertes. Vom Einzelvertrag kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Leistung von SI zu vertreten ist. Der Kunde ist verpflichtet, auf Verlangen von SI innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Leistung vom Einzelvertrag zurücktritt oder auf die Leistung besteht. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von SI.

5. Verfahren für Leistungsänderungen (Change Request)

Beide Parteien können Änderungen der Leistungsbeschreibung (siehe Ziff. 2 Buchst. b dieser AGB) und Leistungserbringung vorschlagen. Derartige Vorschläge müssen zumindest in Textform erfolgen. Es gilt sodann folgendes Verfahren:

a. SI wird jeden Änderungsvorschlag des Kunden sichten und ihm mitteilen, ob eine umfangreiche Prüfung dieses Änderungsvorschlages erforderlich ist oder nicht. SI kann umfangreiche Prüfungen von der Erstattung der damit verbundenen Kosten abhängig machen.

b. Ist eine umfangreiche Prüfung des Änderungsvorschlages nicht erforderlich oder die beauftragte umfangreiche Prüfung abgeschlossen, wird SI dem Kunden entweder (i) mitteilen, dass der Änderungsvorschlag im Rahmen der vereinbarten Leistungen für SI nicht durchführbar ist oder (ii) ein schriftliches Angebot zur Durchführung der Änderungen (Änderungsangebot) unterbreiten. Das Änderungsangebot enthält insbesondere die Änderungen der Leistungsbeschreibung und deren Auswirkungen auf den Leistungszeitraum, die geplanten Termine und die Vergütung.

c. Der Kunde wird ein Änderungsangebot innerhalb der dort genannten Annahmefrist (Bindefrist) entweder ablehnen oder die Annahme schriftlich oder in einer anderen zwischen den Parteien vereinbarten Form erklären.

d. SI und der Kunde können vereinbaren, dass von einem Änderungsvorschlag betroffene Leistungen bis zur Beendigung der Prüfung, oder – soweit ein Änderungsangebot unterbreitet wird – bis zum Ablauf der Bindefrist unterbrochen werden.

- e. Bis zur Annahme des Änderungsangebots werden die Arbeiten auf der Grundlage des bisherigen Einzelvertrags weitergeführt. Die Leistungszeiträume verlängern sich um die Zahl der Kalendertage, an denen die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Änderungsvorschlag oder seiner Prüfung unterbrochen wurden. SI kann für die Dauer der Unterbrechung eine angemessene Vergütung verlangen, soweit SI seine von der Unterbrechung betroffenen Arbeitnehmer nicht anderweitig eingesetzt oder einzusetzen böswillig unterlassen hat.
- f. Das Änderungsverfahren wird auf Anforderung von SI schriftlich oder in Textform auf einem Formular von SI dokumentiert, soweit nichts anderes vereinbart ist. Jede Änderung der Leistungsbeschreibung ist zumindest in Textform zu vereinbaren.
- g. Änderungsvorschläge sind an den Projektleiter der jeweils anderen Partei zu richten.
- h. Für Änderungsvorschläge von SI gelten die Ziffer 5. Buchstaben b. bis f. dieser AGB entsprechend.

6. Pflichten des Kunden

- a. Der Kunde ist verpflichtet, für die vollständige und pünktliche Erstellung der Leistungsbeschreibung gem. Ziff. 2. b dieser AGB Sorge zu tragen und an dieser mitzuwirken.
- b. Der Kunde ist verpflichtet, soweit erforderlich SI zu unterstützen sowie alle in der Betriebssphäre des Kunden zur ordnungsgemäßen Ausführung des Einzelvertrages erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Der Kunde stellt auf Wunsch von SI unentgeltlich ausreichende Arbeitsplätze und Arbeitsmittel zur Verfügung. Ein Anspruch des Kunden auf Leistungserbringung vor Ort beim Kunden besteht nicht, soweit die Natur der zu erbringenden Leistung dies nicht erforderlich macht.
- c. Der Kunde sorgt dafür, dass fachkundiges Personal projektbegleitend für die Unterstützung von SI zur Verfügung steht.
- d. Der Kunde wird die in der Leistungsbeschreibung vereinbarten Testfälle und -daten zur Verfügung stellen. Unterlässt der Kunde die Übergabe solcher Testfälle und -daten, kann SI – ohne insoweit verpflichtet zu sein – selbst geeignete Testfälle gegen zusätzliche Vergütung auswählen und erstellen.
- e. Der Kunde hat SI bei der Beseitigung etwaiger Leistungsmängel, bei K&I-Leistungen nach Maßgabe der Ziff. 14 dieser AGB, zu unterstützen, insbesondere auf Anforderung von SI einen Remote-Zugang auf das Kundensystem zu ermöglichen und erforderliches Analysematerial zur Verfügung zu stellen.
- f. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Kunde alle an SI übergebenen Unterlagen, Informationen und Daten bei sich zusätzlich so verwahren, dass diese bei Beschädigung und Verlust anhand von Datenträgern rekonstruiert werden können.

g. Der Kunde darf nichts unternehmen, was einer unberechtigten Nutzung der Leistung Vorschub leisten könnte. Insbesondere darf er, wenn die Leistung die Erstellung von Software beinhaltet, nicht versuchen, die Software zu dekompileieren, außer er ist dazu aufgrund ausdrücklicher Regelung in der individuellen Leistungsvereinbarung berechtigt. Der Kunde wird SI unverzüglich unterrichten, wenn er Kenntnis davon hat, dass in seinem Bereich ein unberechtigter Zugriff droht oder erfolgt ist.

7. Preise und Zahlungsbedingungen

a. Die im Einzelvertrag vereinbarten Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und zuzüglich etwaiger Lieferkosten und Verpackungskosten. Preise werden vereinbart in Euro.

b. Reisezeit gilt als Arbeitszeit. Anfallende Reisekosten werden pauschal in Abhängigkeit der Entfernung zwischen dem Sitz von SI (Freiburg-Hochdorf) und dem Einsatzort berechnet.

Inland:

Entfernung Pauschale

Bis 50 km € 70,00

Bis 200 km € 280,00

Bis 500 km € 600,00

Über 500 km € 750,00

c. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt bei Support-Leistungen monatlich im Nachhinein, bei Schulungs-Leistungen vorab unverzüglich nach Abschluss des Einzelvertrages, bei K&I-Leistungen nach Abnahme oder Teilabnahme, soweit sich aus Buchst. d nicht Abweichendes ergibt. SI prüft regelmäßig die Kreditwürdigkeit des Kunden und behält sich bei negativer Auskunft vor, Leistungen nur nach Vorkasse zu erbringen.

d. Bei K&I-Projekten mit einer Laufzeit von mehr als 14 Kalendertagen erfolgt die Abrechnung von erbrachten Leistungen am Ende des Monats, in dem die Leistung erbracht wurde. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist SI berechtigt, die Leistungserbringung bis zur Zahlung aller offenen Forderungen auszusetzen. Die Möglichkeit der Geltendmachung weiterer Ansprüche von SI bleibt davon unberührt.

e. Soweit nicht nach vorstehendem Buchst. c. gegen Vorkasse geleistet wurde, gilt ein Zahlungsziel von 7 Kalendertagen ab Datum der Rechnung.

f. Zahlungen sind vorbehaltlich nachfolgendem Buchst. g. ohne Abzug auf die von SI genannte Bankverbindung zu überweisen.

g. Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen und alleine auf Grundlage solcher Forderungen etwaige gesetzliche Zurückbehaltungsrechte geltend machen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde ferner nur wegen Gegenforderungen ausüben, die auf demselben Einzelvertrag beruhen. Bei Mängeln kann der Kunde Zahlungen nur zu einem unter Berücksichtigung des Mangels verhältnismäßigen Teil zurückbehalten.

h. SI berechnet Verzugszinsen in Höhe von 10 % über dem jeweils aktuellen EZB-Basiszinssatz, mindestens jedoch in Höhe von 12 % p.a., sofern der Kunde nicht nachweist, dass SI ein geringerer Schaden entstanden ist. SI bleibt es im Einzelfall vorbehalten, einen tatsächlich angefallenen höheren Zinsschaden geltend zu machen.

8. Schutz personenbezogener Daten, Daten- und IT-Sicherheit

a. Falls und soweit SI im Zusammenhang mit den Leistungen Zugang zu personenbezogenen Daten des Kunden oder dessen Auftraggebern erhält, wird SI das anwendbare Datenschutzrecht beachten. Soweit der Kunde Informationen oder Berichte über den von SI betriebenen Datenschutz oder eine diesbezügliche Zertifizierung schriftlich verlangt, wird SI diese gegen angemessenen Kostenersatz zur Verfügung stellen. Sollte im Rahmen eines Einzelauftrags eine der Parteien darüber hinaus personenbezogene Daten im Auftrag der anderen Partei verarbeiten, werden die Parteien eine separate schriftliche Vereinbarung nach Maßgabe der jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SI über eine Auftragsdatenverarbeitung abschließen.

b. Dem Kunden ist bekannt, dass eine elektronische unverschlüsselte Kommunikation (z.B. per E-Mail) mit Sicherheitsrisiken behaftet ist. Bei dieser Art der Kommunikation wird der Kunde daher keine Ansprüche geltend machen, die mit dieser Art der Kommunikation zusammenhängen oder durch das Fehlen einer Verschlüsselung begründet sind; es sei denn, eine derartige Verpflichtung zur Verschlüsselung wurde im Einzelauftrag ausdrücklich vereinbart.

9. Beauftragung Dritter

a. Der Kunde ist damit einverstanden, dass SI zur Erfüllung seiner Leistungen verbundene Unternehmen von SI zur Leistungserfüllung heranzieht bzw. verbundene Unternehmen mit Leistungen und/oder Freiberufler unterbeauftragt. Die Unterbeauftragung sonstiger dritter Unternehmen bedarf der vorherigen Zustimmung seitens des Kunden.

b. Wenn dritte Unternehmen als Subunternehmer durch SI eingeschaltet werden, so werden die vertraglichen Vereinbarungen so gestaltet, dass sie den sich aus diesen AGB ergebenden Anforderungen an Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherheit entsprechen. Ebenso ist der Kunde berechtigt, auf eine zumindest in Textform erfolgende Anforderung von SI Auskunft über den wesentlichen Vertragsinhalt und die Umsetzung der

datenschutzrelevanten Verpflichtungen des Unterauftragnehmers gegen Kostenersatz zu erhalten, erforderlichenfalls auch durch Einsicht in die relevanten Vertragsunterlagen.

10. Allgemeine Haftung von SI und Verjährung

Soweit für den Fall des Leistungsverzugs nach Ziff. 4 dieser AGB nichts Abweichendes gilt oder nach dem Einzelvertrag nichts Abweichendes vereinbart ist, gilt für die Haftung von SI Folgendes:

- a. SI haftet dem Kunden stets (i) für die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden, (ii) nach dem Produkthaftungsgesetz und (iii) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die SI, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben.
- b. SI haftet bei leichter Fahrlässigkeit nicht, es sei denn, SI selbst hat eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt. Diese Haftung ist bei Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, Betriebsunterbrechungen und für sonstige entfernte Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. Für einen einzelnen Schadensfall und pro Vertragsjahr ist die Haftung auf 10 % des vereinbarten Netto-Werts des betroffenen Einzelvertrags begrenzt. Die Parteien können bei Abschluss eines Einzelvertrages eine weitergehende Haftung pro Schadenfall oder Vertragsjahr gegen gesonderte Vergütung vereinbaren. Die Haftung gemäß vorstehendem Buchst. a. bleibt von diesem Absatz unberührt.
- c. Aus einer Garantieerklärung haftet SI nur auf Schadensersatz, wenn dies in der Garantie ausdrücklich übernommen wurde. Diese Haftung unterliegt bei leichter Fahrlässigkeit den Beschränkungen gemäß Buchst. b.
- d. Bei Verlust von Daten, Nachrichten und Informationen haftet SI nur für denjenigen Aufwand, der für die Wiederherstellung der Daten, Nachrichten und Informationen bei ordnungsgemäßer Sicherung durch den Kunden erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit von SI tritt diese Haftung nur ein, wenn der Kunde unmittelbar vor der zum Datenverlust führenden Maßnahme eine ordnungsgemäße Datensicherung durchgeführt hat.
- e. Schadenersatzansprüche verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Die gesetzlichen Fristen bleiben unberührt bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von SI sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- f. Für Aufwendungsersatzansprüche und sonstige Haftungsansprüche des Kunden gegen SI gelten vorstehende Buchstaben a. bis e. dieser Ziffer entsprechend.

11. Vertraulichkeitsverpflichtung

- a. Jede Partei verpflichtet sich, den Inhalt jedes Einzelvertrages sowie die ihm von der anderen Partei – in welcher Form auch immer – vor oder während des Einzelvertrages mitgeteilten oder zugänglich gemachten Daten, insbesondere Zugangsdaten, Software, Betriebsgeheimnisse, technisches Know-how oder sonstige Informationen, gleich welchen Inhalts, Dritten gegenüber geheim zu halten, sie nur für Zwecke des betreffenden Einzelvertrages zu verwenden und sie ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der anderen Partei – weder ganz noch teilweise – für eigene Zwecke zu verwerten und seine Mitarbeiter sowie sonst damit in Berührung kommende Dritte hierzu zu verpflichten.
- b. Buchst. a gilt nicht, solange und soweit derartig vertrauliche Informationen (i) dem jeweiligen Empfänger bereits vorher ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt waren oder (ii) allgemein bekannt sind oder werden, ohne dass dies der jeweilige Empfänger zu vertreten hat oder (iii) dem jeweiligen Empfänger von einem Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtung mitgeteilt bzw. überlassen werden oder (iv) vom Empfänger nachweislich unabhängig entwickelt worden sind oder (v) aufgrund rechtlicher Vorschriften Behörden zugänglich zu machen sind oder (vi) von der überlassenden Partei zur Bekanntmachung schriftlich freigegeben worden sind.

12. Sonstige Bedingungen

- a. Jeder Einzelvertrag zwischen SI und dem Kunden und dessen Zustandekommen oder Beendigung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. UN-Kaufrecht (CISG) findet keine Anwendung.
- b. Sollte eine Bestimmung eines Einzelvertrages nichtig sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit dieses Einzelvertrages nicht, es sei denn, das Festhalten am Einzelvertrag würde eine unzumutbare Härte für eine der Parteien darstellen.
- c. Der Kunde wird für die Leistungen anzuwendende Import- und Export-Vorschriften eigenverantwortlich beachten, insbesondere solche der USA. Bei grenzüberschreitender Leistung trägt der Kunde anfallende Zölle, Gebühren und sonstige Abgaben. Der Kunde wird gesetzliche oder behördliche Verfahren im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Lieferungen oder Leistungen eigenverantwortlich abwickeln, außer soweit Anderes ausdrücklich vereinbart ist.
- d. Änderungen und Ergänzungen eines Einzelvertrages müssen zumindest in Textform vereinbart werden. Dies gilt auch im Falle einer Änderung dieses Buchst. d.
- e. Der Inhalt eines Einzelvertrags ersetzt alle vorausgehenden Erklärungen von SI in Bezug auf den Leistungsgegenstand dieses Einzelauftrags.
- f. Gerichtsstand für jede Streitigkeit aus und im Zusammenhang mit einem Einzelvertrag – auch in Bezug auf dessen Zustandekommen und dessen Beendigung – mit einem Kaufmann, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz von SI. Die vorstehende Wahl dieses Gerichtsstands ist nur für den Kunden ausschließlich.

13. Ergänzende Regelungen für Support-Leistungen

13.1 Supporttermine

Verschiebt oder storniert der Kunde vereinbarte Supporttermine aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, ist SI berechtigt, externe Stornierungskosten (Hotel, Flug o.ä.) und den folgenden pauschalierten Schadenersatz in Rechnung zu stellen: Bei einer Verschiebung oder Stornierung von 7 oder weniger als 7 Kalendertagen, aber mehr als 3 Kalendertagen vor dem vereinbarten Supporttermin 50 % der für diesen Termin veranschlagten Vergütung; bei einer Stornierung von weniger als 3 Kalendertagen vor dem Termin oder einem Nichterscheinen des Kunden zum Termin 100 % der für diesen Termin veranschlagten Vergütung. Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben unberührt.

13.2 Rechte an den Supportergebnissen

- a. Die wesentlichen Ergebnisse, die bei der Durchführung der Support-Leistungen geschaffen werden, werden von SI dokumentiert und dem Kunden bei Abschluss der Support-Leistungen übergeben. Zu den Supportergebnissen gehören nicht Konzepte oder Vorentwürfe.
- b. Nach vollständiger Zahlung der Support-Leistung erwirbt der Kunde das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht, die Supportergebnisse für die eigenen Zwecke des Kunden zu verwenden. Der Kunde ist jedoch nicht berechtigt, von SI schriftlich dokumentierte Supportergebnisse zu verändern oder zu vervielfältigen, es sei denn, der Einzelvertrag lässt dies ausdrücklich zu. Sollte der Einzelvertrag dem Kunden das Recht zur Vervielfältigung ausnahmsweise einräumen, hat der Kunde einen Urheberrechtsvermerk zu Gunsten von SI anzubringen.

14. Ergänzende Regelungen für K&I-Leistungen

14.1 Abnahme; Teilabnahme von Teilleistungen

- a. SI wird dem Projektleiter des Kunden die Fertigstellung der K&I-Leistung zumindest in Textform anzeigen. Der Kunde wird die K&I-Leistung auf seine Kosten unverzüglich nach Zugang der Fertigstellungsanzeige – jedoch innerhalb von nicht mehr als 7 Kalendertagen – abnehmen. Dies gilt auch, wenn SI die Fertigstellung einer abgrenzbaren Teilleistung anzeigt. Der Kunde wird die in der K&I-Leistungsbeschreibung vereinbarten Tests und Testpläne einsetzen.
- b. Der Kunde wird SI während oder nach der Abnahme auftretende Mängel unverzüglich, spätestens sieben Kalendertage ab Kenntnis, mitteilen.
- c. Der Kunde hat Mängel in nachvollziehbarer und detaillierter Form unter Angabe aller für die Mängelerkennung und -analyse zweckdienlichen Informationen zumindest in Textform

zu melden. Anzugeben sind dabei insbesondere die Arbeitsschritte, die zum Auftreten des Mangels geführt haben, die Erscheinungsform sowie die Auswirkungen des Mangels. Auf die Mitwirkungspflichten der Ziff. 6 dieser AGB wird verwiesen.

d. Unterbleibt die Abnahme der K&I-Leistung oder der Teilleistung, gilt die K&I-Leistung oder Teilleistung nach Ablauf von 7 Kalendertagen nach der Fertigstellungsanzeige in Textform als abgenommen, wenn SI auf den Fristbeginn zusammen mit der Fertigstellungsanzeige hingewiesen hat. Dieselbe Rechtsfolge ergibt sich auch für den Fall der Produktivsetzung der Leistungen oder Teilleistungen durch den Kunden.

e. Erfolgt die Meldung etwaiger Mängel nicht in Form von Buchst. c dieser Ziffer, so gilt die Leistung ebenfalls nach Ablauf von sieben Kalendertagen als abgenommen, wenn SI den Kunden schriftlich zur Einhaltung der Darlegungserfordernisse unter ausdrücklichem Hinweis auf diese Folge auffordert.

f. Haben sich die Parteien im Einzelvertrag auf Teilabnahmen von Teilleistungen geeinigt und hat der Kunde Teilleistungen teilabgenommen, steht SI ein Vergütungsanspruch in Bezug auf die teilabgenommenen Teilleistungen auch dann zu, wenn der Kunde die Endabnahme verweigert. Dieser Vergütungsanspruch bestimmt sich unter Zugrundelegung der in diesem Fall von SI offenzulegenden Kalkulation des Arbeitsaufwandes für das Gesamtprojekt nach dem Verhältnis der erreichten Teilleistung zur Gesamtleistung.

14.2 Mängelansprüche des Kunden

a. Bei einer nur unerheblichen Abweichung der K&I-Leistungen von der vertragsgemäßen Beschaffenheit oder Brauchbarkeit bestehen keine Sachmängelansprüche. Ansprüche wegen Mängeln bestehen auch nicht bei übermäßiger oder unsachgemäßer Nutzung, natürlichem Verschleiß, Versagen von Komponenten der Systemumgebung, nicht reproduzierbaren oder anderweitig durch den Kunden nachweisbaren Fehlern oder bei Schäden, welche aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Einzelvertrag nicht vorausgesetzt sind. Dies gilt auch bei nachträglicher Veränderung oder Instandsetzung der K&I-Leistung durch den Kunden oder Dritte, außer damit ist eine Erschwerung der Analyse und der Beseitigung eines Sachmangels nicht verbunden. Für die Mitteilung von Mängeln gilt insbesondere vorstehende Ziffer 14.1 Buchst. c dieser AGB.

b. Stehen dem Kunden Sachmängelansprüche zu, hat er zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist. Die Nacherfüllung beinhaltet nach Wahl von SI entweder Nachbesserung oder die Lieferung einer Ersatzsoftware. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie aus anderen Gründen nicht durchzuführen, kann der Kunde unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Vergütung mindern, von dem Einzelvertrag zurücktreten und/oder Schadens- oder Aufwendungsersatz verlangen. Für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche gilt Ziffer 10 dieser AGB ergänzend. Der Kunde übt ein ihm zustehendes Wahlrecht für Mängelansprüche innerhalb einer angemessenen Frist aus, in der Regel innerhalb von 14 Kalendertagen.

c. Ansprüche wegen eines Sachmangels verjähren innerhalb eines Jahres ab Abnahme. Die Bearbeitung einer Sachmangelanzeige des Kunden durch SI führt nur zur Hemmung der Verjährung, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Ein Neubeginn der Verjährung tritt dadurch nicht ein. Eine Nacherfüllung (Neulieferung oder Nachbesserung) kann ausschließlich auf die Verjährung des die Nacherfüllung auslösenden Mangels Einfluss haben.

14.3 Rechtsmängelansprüche des Kunden

a. Für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten (im Folgenden: Schutzrechte) Dritter durch die K&I-Leistungen haftet SI nach Maßgabe von Buchst. b nur, falls sämtliche der folgenden Voraussetzungen vorliegen:

(i) der Kunde nutzt die K&I-Leistungen vertragsgemäß, insbesondere im vertraglich vorgesehenen Nutzungsumfeld; (ii) die Nutzung der von SI gelieferten K&I-Leistungen durch den Kunden beschränkt sich auf die Europäische Union und den Europäischen Wirtschaftsraum; (iii) der Kunde hat SI unverzüglich darüber berichtet, dass ein Dritter gegenüber dem Kunden die Verletzung von Schutzrechten geltend macht; (iv) SI hat die Schutzrechtsverletzung grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht.

b. Unter den in Buchst. a genannten Voraussetzungen haftet SI ausschließlich wie folgt: SI wird nach eigener Wahl und auf eigene Kosten (i) dem Kunden das Recht zur Nutzung der K&I-Leistungen verschaffen oder (ii) die K&I-Leistungen rechtsverletzungsfrei gestalten oder (iii) die K&I-Leistungen unter Erstattung der dafür vom Kunden geleisteten Vergütung (abzüglich einer angemessenen Nutzungsentschädigung) zurücknehmen, wenn SI keine andere Abhilfe mit angemessenem Aufwand erzielen kann. Die Interessen des Kunden werden dabei angemessen berücksichtigt.

c. Ansprüche des Kunden wegen Schutzrechtsverletzungen verjähren entsprechend Ziffer 14.2 Buchst. c. dieser AGB.

15. Ergänzende Regelungen für Schulungs-Leistungen

15.1 Leistungsgegenstand und -umfang

a. Schulungs-Leistungen finden in den Räumen von SI oder direkt beim Kunden statt. Einzelheiten werden ebenfalls in dem jeweiligen Einzelvertrag vereinbart.

b. Schulungs-Leistungen beim Kunden vor Ort werden jedenfalls exklusiv für den Kunden durchgeführt. Bei Schulungs-Leistungen, die bei SI vor Ort stattfinden, ist im Zweifel die Teilnahme weiterer Kunden gestattet (offener Teilnehmerkreis), es sei denn, der Einzelvertrag schließt dies ausdrücklich aus.

c. Die Auswahl und Anzahl der Teilnehmer wird nach billigem Ermessen von SI festgelegt, es sei denn, die betreffende Schulung oder das Seminar erfolgt nach vorstehendem Buchst. b. exklusiv für den Kunden und dessen Mitarbeiter. SI wird bei der vorgenannten

Ermessensentscheidung insbesondere Folgendes berücksichtigen: die räumlichen Kapazitäten, etwaige Vorgaben des Schulungs- und Seminarziels für die Anzahl und die Auswahl der Teilnehmer, die Reihenfolge des Eingangs von Anmeldungen.

d. Wenn SI vor Ort beim Kunden schult, hat der Kunde die notwendige Ausstattung des Schulungsraumes in seinem Hause bereitzustellen, es sei denn, im Einzelvertrag ist Abweichendes vereinbart oder der Kunde hat SI spätestens 14 Tage vor Schulungs- bzw. Seminarbeginn zumindest in Textform darüber informiert, welche technischen Ausstattungen von SI beizustellen bzw. beim Kunden zu installieren sind.

e. Bei ganztägigen Schulungs-Leistungen ist für die Dauer der Schulung eine angemessene Verpflegung im Zweifel im Leistungsumfang enthalten. Bei mehrtägigen Schulungs-Leistungen hat sich der Kunde um Übernachtungsmöglichkeiten selbst zu kümmern.

f. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Schulungsunterlagen, es sei denn, der betreffende Einzelvertrag sieht dies ausdrücklich vor. Stellt SI Schulungsunterlagen zur Verfügung, erhält der Kunde an diesen ein einfaches Nutzungsrecht für interne Zwecke des Kunden. Jede Form der Vervielfältigung der Schulungs- und Seminarunterlagen, ganz oder wesentlicher Teile hieraus, sowie deren Verbreitung bedarf der vorausgehenden schriftlichen Zustimmung durch SI oder einer diesbezüglichen Vereinbarung im Einzelvertrag.

15.2 Vergütung und Stornierung von Schulungs-Leistungen

a. Soweit der Einzelvertrag nicht Abweichendes vorsieht, versteht sich die einzelvertraglich vereinbarte Vergütung für Schulungs-Leistungen

- inklusive Verpflegung, Vorbereitungsaufwand von SI und etwaiger Schulungsunterlagen für die Teilnehmer;
- zuzüglich MwSt., etwaiger Schulungsunterlagen für Nichtteilnehmer und bei Schulungen und Seminaren beim Kunden vor Ort zzgl. etwaiger Reisekosten von SI.

b. Geht die Vergütung nicht vor Schulungsbeginn mit Teilnehmerkennung bei SI ein, kann SI die Teilnahme an der Schulung verweigern.

c. Die Vergütung von Schulungsleistungen, die spätestens 14 Kalendertage vor dem Schulungs- und Seminartermin storniert werden, wird von SI auf Anforderung des Kunden zu 75 % erstattet. Bei einer Stornierung von weniger als 7 Kalendertagen vor dem Schulungstermin erstattet SI auf Anforderung des Kunden 50 % der vereinbarten Vergütung. Bei Stornierungen von weniger als 3 Kalendertagen werden 25 % der vereinbarten Vergütung auf Anforderung des Kunden erstattet. Stornierungen und Erstattungsanforderung müssen jeweils schriftlich erfolgen.

d. Das Nichterscheinen eines Teilnehmers gilt als Stornierung und es werden 25 % der vereinbarten Vergütung auf Anforderung des Kunden erstattet. Hat der Teilnehmer das Nichterscheinen nicht zu vertreten und entschuldigt er sich schriftlich vor dem betreffenden Schulungs- und Seminartermin, erstattet SI auf Anforderung des Kunden

jedenfalls 75 % der vereinbarten Vergütung. Satz 4 des vorstehenden Buchst. c. dieser Ziffer gilt entsprechend.

15.3 Terminverschiebung, Änderungen und Absage durch SI

a. SI ist berechtigt, eine Schulung wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus Gründen, die SI nicht zu vertreten hat, abzusagen. In diesem Fall informiert SI den Kunden umgehend und erstattet die gegebenenfalls bereits gezahlte Vergütung.

b. SI behält sich bei Vorliegen wichtiger Gründe die Änderung von Terminen, Referenten sowie geringfügige Änderungen des Schulungsinhalts nach dem billigen Ermessen von SI vor. Auch in diesem Fall informiert SI den Kunden umgehend.